

0014900-82.2017.8.26.0554

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... de drogas que fomenta o crime de tráfico de entorpecentes e aconselhou-o a se esforçar ao máximo para deixar o hábito do uso de drogas e, se necessário, procurar auxílio médico em clínica especializada. Em seguida, pelo réu foi dito que: "MM Juíza, ACEITO a medida educativa, e me comprometo a não cometer nova infração de uso de entorpecentes. Pela ordem, dada a palavra à Dra. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

1ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Centro, Santo André - 09040-906 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR - ACORDO

(NOS TERMOS DO ARTIGO 76 DA LEI 9.099/95)

Processo nº:

0014900-82.2017.8.26.0554 - Controle 2017/001966

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado - 900020/2017 - 3º Distrito Policial de Santo André

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Eric Alves Cabrera

Delito:

Artigo 28 da Lei 11.343/2006

Aos 23 de fevereiro de 2022, às 13:50h, na sala de audiências da(o) 1ª Vara Criminal, do Foro de Santo André, Comarca de Santo André, Estado de São Paulo, sob a presidência da MM. Juíza de Direito Dra. Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger, foi aberta a audiência preliminar. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes. Presente a Promotora de Justiça, Dra. ROSINEI HORSTMAN SAIKALI. Compareceu o autor dos fatos Eric Alves Cabrera, desacompanhado, razão pela qual pela MM Juíza foi nomeada a Defensora Pública, Dra. FERNANDA COSTA HUESA, para defesa de seus interesses. Iniciados os trabalhos, dada a palavra à Dra. Promotora, atento aos princípios da celeridade, da informalidade e outros cabíveis, nos termos do artigo 76, c.c. art. 62, ambos da Lei 9099/95, para o requerimento cabível, podendo compulsar os autos e contactar informalmente com as partes, se lhe aprouver, para eventual complementação de dados necessários ao seu convencimento e fundamentação do pedido, pelo mesmo foi dito: "MM Juíza, nos termos do artigo 76, da Lei nº 9.099/95, proponho à autora por porte de entorpecente para uso próprio, a aplicação imediata de pena restritiva de direitos, consistente na advertência sobre os efeitos da droga. A aceitação levará à extinção de sua punibilidade." Em seguida, pela MM Juíza foi feita ao autor do fato a proposta formulada pela doutora Promotora de Justiça, explicando-lhe no que consistia e quais suas consequências. Pelo autor do fato e sua defensora foi dito: "MM Juíza, aceitamos a proposta apresentada pelo parquet." A seguir, a MM. Juíza, nos termos do artigo 28, inciso

I, da Lei 11343/06, advertiu o réu dos efeitos nocivos causados pelo uso de drogas no sentido da dependência química e psíquica, que é a conduta dos usuários de drogas que fomenta o crime de tráfico de entorpecentes e aconselhou-o a se esforçar ao máximo para deixar o hábito do uso de drogas e, se necessário, procurar auxílio médico em clínica especializada. Em seguida, pelo réu foi dito que: "MM Juíza, ACEITO a medida educativa, e me comprometo a não cometer nova infração de uso de entorpecentes. Pela ordem, dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça pelo mesmo foi dito que: "MM Juiz(a), diante da manifestação do(a) réu(ré), requeiro seja julgada extinta sua punibilidade" Ao final, pela MM Juíza foi dito: "1. Trata-se de ação penal proposta em face de Eric Alves Cabrera, por ter praticado, em tese, crime de porte de substância entorpecente para uso próprio. Feita a proposta de aplicação imediata da pena restritiva de direito, houve aceitação pelo autor do fato e sua defensora. É O RELATORIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da aceitação da proposta, aplico a Eric Alves Cabrera, com fundamento no artigo 76, § 3º, da Lei 9099/95, a pena imediata de advertência sobre os efeitos da droga e, conforme requerido pelo Ministério Público, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AUTOR DO FATO Eric Alves Cabrera, pelo cumprimento da medida de advertência, com fundamento no artigo 84, p. único, da Lei 9099/95. Neste ato, fica o autor do fato cientificado de que não poderá receber o benefício da mesma natureza no prazo de 05 (cinco) anos. Arquive-se oportunamente. Sentença publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados." Encaminhe-se cópia do presente termo ao sentenciado, por e-mail. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Camila Cristina de Oliveira, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.